

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1329/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมรัชต์
นายกิตติ กิตติธีระนนท์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 904, มาตรา 918

ป.วิ.พ. มาตรา 84

จำเลยออกเช็คพิพาทส่งจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือ เช็كدังกล่าวยอมโอนกันได้ด้วยการ
ส่งมอบแก่กัน การที่โจทก์มีเช็คพิพาทไว้ในครอบครองจึงถือว่าโจทก์เป็นผู้ทรงโดย
ชอบ

เมื่อจำเลยอ้างว่าเช็คพิพาทไม่มีมูลหนี้ต่อกัน จำเลยก็ต้องนำพยานหลักฐานมา
สืบให้รับฟังได้ตามข้อกล่าวอ้าง จำเลยมีเพียงตัวจำเลยและ ส.มาเบิกความว่าจำเลย
ชำระเงินตามเช็คพิพาทหมดแล้วโดยไม่มีหลักฐานการชำระเงินมาแสดงว่าจำเลยได้
ชำระให้แก่ผู้ใดไปเป็นเงินเท่าใดพยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้
ตามข้อกล่าวอ้าง จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็ค.(ที่มา-ส่งเสริม)

คดีนี้โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องว่าโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาท โดยมีจำเลยลงลายมือ
ชื่อส่งจ่ายให้แก่ผู้ถือและผู้ถือชำระหนี้ให้แก่โจทก์เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์นำเข้าบัญชี
เพื่อเรียกเก็บ แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้จำเลยชำระเงินตามเช็ค

จำเลยให้การว่า ไม่เคยมีนิติสัมพันธ์กับโจทก์ เช็คตามฟ็องจำเลยออกให้แก่
ยนต์กิจทัวร์เพื่อประกันความเสียหายในการเล่นแชร์ โดยมีได้ลงวันที่ส่งจ่าย โดยมี
ข้อตกลงกันว่าไม่มีการเรียกเก็บและจำเลยได้ผ่อนส่งชำระให้แก่ยนต์กิจทัวร์ไป
เรียบร้อยแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขจำเลยชำระเงินตามฟ็องโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษาว่า "โจทก์มีเช็คพิพาทมาเป็นหลักฐานว่าจำเลยได้ออกเช็ค
พิพาทส่งจ่ายเงินจำนวน 352,500 บาท ให้แก่ผู้ถือซึ่งเช็คพิพาทดังกล่าวยอมโอนกัน
ได้ด้วยการส่งมอบแก่กัน การที่โจทก์มีเช็คพิพาทไว้ในครอบครองจึงถือว่าโจทก์เป็น
ผู้ทรงโดยชอบแล้ว เมื่อจำเลยกล่าวอ้างว่าเช็คพิพาทไม่มีมูลหนี้ต่อกันและโจทก์รับ
โอนมาโดยมิชอบ จำเลยก็ต้องนำพยานหลักฐานมาสืบให้รับฟังได้ตามข้อกล่าวอ้างแต่
จำเลยคงมีตัวจำเลยและนายสันติย์ พรรัตน์พิทักษ์มาเบิกความเพียงว่าจำเลยชำระ
เงินตามเช็คพิพาทหมดแล้ว โดยไม่มีหลักฐานการชำระเงินมาแสดงว่าจำเลยได้ชำระ
ให้แก่ผู้ใดไปเป็นเงินเท่าใด การชำระเงินเป็นจำนวนมาก ๆ เช่นนี้น่าจะมีเอกสารการ
รับเงินมาแสดงเป็นหลักฐานให้เชื่อถือได้ ที่จำเลยนำสืบว่านายเทพรักษ์ เหลือง
สุวรรณ หุ่นส่วนผู้จัดการห้างโจทก์เป็นบุตรเขยของนายเกรียงก็ไม่ปรากฏว่านายเทพ
รักษ์รับเช็คพิพาทมาโดยไม่ชอบอย่างไร ดังนั้นที่นายเทพรักษ์พยานโจทก์เบิกความ
ว่านายเกรียงนำเช็คพิพาทมาแลกเงินสดจากโจทก์โดยโจทก์มิได้คิดดอกเบี้ยจึงมี
เหตุผลที่เป็นไปได้ เพราะนายเทพรักษ์เป็นบุตรเขยนายเกรียงอาจให้แลกเงินไปโดย

ไม่คิดประโยชน์ตอบแทนก็ได้ นอกจากนี้นายสันติย์พยานจำเลยก็มีเรื่องพิพาทกับบริษัทของนายเกรียงอาจเบิกความเข้าข้างจำเลย พยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ตามข้อกล่าวอ้าง จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คพิพาท ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ